

DROIT DU TRAVAIL

THÈME 1 : L'application des conventions internationales par le Juge national

Accroche : « Le droit international du travail ne s'arrête pas aux frontières des États ; il franchit le seuil des tribunaux nationaux pour devenir le droit du quotidien. » Cette réalité est d'autant plus prégnante à Madagascar où la Constitution et le nouveau Code du travail de 2024 réaffirment l'ouverture à l'ordre juridique international.

Définitions :

- **Convention internationale :** Traité adopté par l'OIT, créant des obligations juridiques pour l'État qui le ratifie !
- **Juge national :** Magistrat chargé d'appliquer le droit. À Madagascar, il applique la loi mais aussi les traités ratifiés qui ont une autorité supérieure.

Intérêt du sujet :

- *Juridique :* Hiérarchie des normes (Art. 137 Constitution malgache). Le nouveau Code (Loi 2024-014) dans son exposé des motifs cite explicitement la ratification récente des conventions C143, C155, et C187.
- *Pratique :* Le juge utilise les conventions pour combler les lacunes de la loi interne ou pour écarter une loi nationale moins favorable.

Problématique : Dans quelle mesure le juge national, assure-t-il l'effectivité des normes internationales du travail face à la souveraineté législative interne ?

Plan Détaillé :

I. La primauté de la norme internationale : un principe constitutionnel et légal

- **A. L'intégration directe dans l'ordre interne**
 - Monisme
 - Art 137 Constitution (Ratification)
 - Le nouveau Code du travail 2024 se veut une « conceptualisation contextuelle » alignée sur les standards de l'OIT (Exposé des motifs).
- **B. L'office du juge**
 - Le contrôle de conventionnalité
 - la Cour suprême de Madagascar (5 septembre 2003, n°231) a rappelé qu'aux termes de l'article 82 de la Constitution de cet Etat « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».

- Le juge doit écarter la loi nationale contraire à la convention (Arrêt *Nicolo* en France, principes similaires à Madagascar). - une décision du Conseil d'État datant de 1989, qui reconnaît pleinement la supériorité du droit international sur le droit national
- Utilisation des conventions fondamentales de l'OIT comme source d'interprétation du droit interne.

II. Les limites à l'application directe par le juge

• A. L'exigence de l'effet direct

- Toutes les dispositions ne sont pas « self-executing ». Certaines nécessitent des décrets d'application nationaux pour être invoquées par un justiciable.
- Ex : Convention N°158 (il faut une loi pour définir ce qu'on entend par « motif valable de licenciement »)
- L'OIT reconnaît que la plupart des conventions requièrent des mesures législatives ou réglementaires pour être appliquées car leurs dispositions sont exprimées en termes de politiques ou d'objectifs à atteindre plutôt que des droits immédiatement justiciables.

• B. La résistance culturelle et procédurale

- La méconnaissance parfois des conventions par les praticiens locaux.
- Le besoin d'adaptation aux réalités locales (le secteur informel à Madagascar qui échappe souvent au contrôle, malgré la ratification des textes).

THÈME 2 : La liberté syndicale

Accroche : « La liberté d'association est la mère de toutes les libertés collectives ». Sans elle, le dialogue social est un monologue patronal.

Définitions :

- **Liberté syndicale :** Droit de constituer des organisations, d'y adhérer (ou non), et d'exercer des activités syndicales sans ingérence.
- **Base légale :** Convention OIT n°87 et Art. 195 du Code du travail 2024.

Actualité (Loi 2024-014) : L'article 195 réaffirme que l'exercice du droit syndical est reconnu dans le respect de la Constitution. L'article 200 renforce la protection contre la discrimination syndicale.

Problématique : Comment le droit positif garantit-il l'exercice effectif de la liberté syndicale face aux pressions économiques et politiques ?

Plan Détaillé :

I. La consécration des droits syndicaux : une liberté individuelle et collective

- **A. La liberté de constitution et d'adhésion (Art. 196 Code 2024)**
 - Absence d'autorisation préalable (Conforme C87).
 - Pluralisme syndical : possibilité de créer plusieurs syndicats.
- **B. L'autonomie de gestion et d'action (Art. 197 Code 2024)**
 - Droit d'élaborer les statuts, d'élire librement les représentants.
 - Droit de s'affilier à des confédérations internationales (Doc OIT p.21).

II. La protection de la liberté syndicale : un rempart contre l'ingérence

- **A. L'interdiction des discriminations et ingérences (Art. 200 & 201 Code 2024)**
 - Interdiction de subordonner l'emploi à l'affiliation syndicale.
 - Protection contre le licenciement des délégués syndicaux (assimilation aux délégués du personnel pour la protection, Art 213).
- **B. Les sanctions pénales dissuasives (Art. 353 Code 2024)**
 - Amende de 1 à 4 millions d'Ariary pour entrave à la liberté syndicale.
 - Emprisonnement en cas de récidive (Art. 353 in fine).

THÈME 3 : La discrimination

Accroche : « À travail égal, salaire égal ». Ce principe, simple en apparence, se heurte à la complexité des préjugés humains. La discrimination est le poison qui divise le corps social de l'entreprise.

Mise à jour Code 2024 : Articles 6 à 9. Le nouveau code est très précis sur la définition de la discrimination directe et indirecte.

Problématique : L'arsenal législatif actuel permet-il de passer d'une égalité formelle à une égalité réelle dans l'emploi ?

Plan Détaillé :

I. Le périmètre élargi de la non-discrimination

- **A. Les critères prohibés (Art. 7 Code 2024)**
 - Liste exhaustive : race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale, origine sociale, état de santé, handicap, VIH/Sida (implicite via état de santé), appartenance syndicale.
- **B. La distinction discrimination directe / indirecte (Art. 8 Code 2024)**
 - *Directe* : Traitement moins favorable explicite.
 - *Indirecte* : Pratique apparemment neutre mais désavantageant une catégorie (Ex: critère de taille pour un emploi qui exclut de facto les femmes).

II. L'effectivité de la lutte contre la discrimination

• A. Le régime de la preuve et les sanctions

- Sanctions pénales prévues à l'Art. 356 (1 à 4 millions Ar).
- Rôle de l'Inspecteur du travail.

• B. Les exceptions légitimes (Art. 9 Code 2024)

- Les distinctions fondées sur les "qualifications exigées pour un emploi" ne sont pas discriminatoires (Ex: diplôme de médecine pour être médecin).

AUTRE APPROCHE

« Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la croyance religieuse ou l'opinion. » Un principe constitutionnel, affirmé par l'article 06 de la Constitution de 2010. La Convention n°111 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), ratifiée par Madagascar le 11 Août 1961, prohibe la discrimination dans le milieu social. En droit du travail, est considérée comme discrimination « Toute distinction, exclusion ou préférence, tout traitement différent fondé sur des motifs reconnus comme discriminatoires par la loi comme la race, la religion, le sexe, l'opinion politique, la nationalité ou l'origine sociale..., qui a pour objet ou pour effet de porter préjudice à la personne victime en matière d'emploi ou de profession ». Le 14 août 2024, Madagascar a promulgué la loi n° 2024-014 instituant un nouveau Code du travail, remplaçant les anciens codes (loi n° 94-029 de 1995, loi n° 2003-044 de 2004) afin de moderniser le droit du travail et d'assurer une meilleure adaptation aux réalités économiques et sociales. Parmi ses innovations majeures figure l'encadrement plus strict des discriminations en matière d'emploi ou de profession. Il s'agit non seulement d'énoncer les principes, mais aussi de mettre en place des mécanismes de prévention, de réparation, d'obliger l'employeur, et de prévoir des sanctions. L'interrogation se pose de savoir dans quelle mesure ce Code garantit réellement le respect du principe de non-discrimination, tant dans ses dispositions normatives (I) que dans sa mise en œuvre (II).

I. Les garanties normatives : principes, définitions et obligations légales dans le Code

A. Définitions et champ des discriminations prohibées

Le Code définit explicitement dans son article 7 ce qu'est la discrimination en matière d'emploi ou de profession : « La discrimination s'entend de toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale (qui couvre les distinctions subies par des nationaux sur la base de leur pays de naissance, de leur ascendance ou de leur origine) ou l'origine sociale, l'état de santé, le handicap, l'appartenance syndicale, l'âge, les modes de vie et la situation de famille, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession. »

Il fait aussi la distinction entre la discrimination directe et la discrimination indirecte dans les articles suivants, en ces termes : « Il y a discrimination directe quand un traitement moins

favorable est explicitement ou implicitement fondé sur un ou plusieurs des motifs de discrimination. » Par exemple, une personne a été licenciée parce qu'il est divorcé. Ou encore, une promotion refusée à un salarié après son élection en tant que délégué syndical.

Et « il y a discrimination indirecte quand des lois ou règlements, des situations ou des pratiques apparemment neutres aboutissent, en réalité, à des inégalités à l'encontre de certaines catégories de personnes, en raison d'un ou plusieurs des motifs de discrimination ». A titre d'illustration, un père célibataire qui ne peut pas rester au bureau après les heures de travail parce que sa nounou doit partir, et a manqué toutes les formations dispensées au bureau après les heures de travail.

La discrimination indirecte se manifeste dans le registre des effets produits par une règle, alors que la discrimination directe s'intéresse aux motifs d'une règle qui établit une distinction.

B. Protections légales et obligations de l'employeur

Le Code consacre le principe selon lequel « Est interdite toute forme de discrimination directe ou indirecte en matière d'emploi ou de profession. », en son article 6 ;). Cette disposition générale sert de socle à l'ensemble des règles protectrices.

Dès l'embauche : aucun traitement discriminatoire – Interdiction des test de grossesse;
Exécution du contrat : paiement du salaire (à travail égal, rémunération égale) Ex : Cas du DG français qui a été mieux payé que le DG Malgache ; à la rupture du contrat : licenciement – Ex : Licenciement d'un délégué syndical – discrimination antisyndicale ;

Article 153 - Aucune discrimination ne peut être faite en matière de travail ou d'emploi à égalité de capacité et d'aptitude entre les personnes valides et les personnes en situation de handicap, du fait de leur handicap. Les personnes en situation de handicap ont droit au travail et à l'emploi, à l'égalité de chances et de traitement en matière d'apprentissage, de formation professionnelle et d'emploi.

Article 200 - Les travailleurs sont protégés contre tous actes de discrimination portant atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Il est interdit de :

1. subordonner l'emploi d'un travailleur à son affiliation ou à la cessation de ses activités au sein d'un syndicat ;

2. congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales

II. Les garanties procédurales et réparatoires : mécanismes d'application, responsabilité et limites de l'effectivité.

A. Voies de recours et réparations ouvertes aux victimes

Le Code prévoit que la victime peut saisir les juridictions compétentes pour obtenir des dommages-intérêts. Il protège également les témoins et dénonciateurs contre les représailles, ce qui facilite l'émergence de preuves et la protection des victimes. Ces moyens judiciaires et compensatoires constituent l'armature réparatrice du principe de non-discrimination.

L'article 356 l'a érigé en sanction pénale, la victime a le choix entre déposer plainte devant la juridiction répressive ou demander des dommages et intérêts devant le Tribunal du travail ;

La loi a prévu une peine d'amende ;

Le nouveau Code renvoie également à des mécanismes administratifs : l'administration du travail et l'inspection jouent un rôle dans la prévention, le contrôle et, le cas échéant, la sanction des pratiques discriminatoires ou des manquements de l'employeur. L'existence de chapitres dédiés à l'administration du travail et au règlement du contentieux montre la volonté d'articulation entre prévention administrative et recours juridictionnel.

B. Limites et marges d'amélioration : lacunes matérielles et d'effectivité

Portée des motifs protégés : malgré les interdictions généraux, certaines protections spécifiques peuvent manquer. Par exemple, des analyses d'ONG et de bases de données internationales indiquent que la loi n'offre pas de protection explicite contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Cette absence crée un vide pour des catégories vulnérables et limite l'universalité de la protection.

On appelle discrimination positive le fait d'établir une différence au profit de personnes entrant dans l'une des catégories précitées, dans le seul but de rétablir une égalité socialement rompue (par ex. encourager l'emploi des femmes); ce type de pratique n'est pas nécessairement prohibé

Capacités d'application : la qualité de la protection dépendra largement des moyens donnés à l'inspection du travail, des tribunaux et des structures d'accompagnement (associations, services juridiques). Sans renforcement des capacités et sans campagnes de sensibilisation, le principe risque de rester formel. Preuve et pratiques indirectes : la lutte contre la discrimination indirecte (procédés apparemment neutres mais ayant des effets discriminatoires) exige des règles procédurales claires (renversement de la charge de la preuve, mesures provisoires) et une jurisprudence active. Le Code pose des bases, mais l'efficacité pratique dépendra de l'interprétation judiciaire et de l'outillage procédural.

THÈME 4 : Le harcèlement au travail

Accroche : « La dignité n'est pas une option du contrat de travail ». Le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, est une violence qui détruit l'individu et corrode le milieu professionnel.

Définitions : Selon l'article 12 du nouveau Code du travail : « Sont considérés comme harcèlement moral au travail tous gestes, paroles, écrits, comportements, attitudes répétées ou systématiques et abusifs qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail portant atteinte aux droits et à la dignité du travailleur ou de l'employeur, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel. »

Et l'article 10 alinéa 3 du même Code dispose que : « Est considéré comme harcèlement sexuel au travail, toute conduite non souhaitée, de nature sexuelle qui interfère avec le travail, conditionne l'emploi ou le déroulement normal de la carrière ou crée un environnement de travail intimidant. »

Intérêt : Le harcèlement au travail porte atteinte à la dignité humaine et au respect des droits fondamentaux dont principalement le droit à l'égalité de chance et la non-discrimination. Il

affecte non seulement la sécurité et la santé au travail mais également l'environnement de travail et la productivité, ce qui compromet l'avenir de l'entreprise. En effet, c'est un problème tenace et pernicieux faisant fi des frontières nationales, des conditions économiques et sociales, des différents secteurs et des régimes de travail.

Problématique : le cadre juridique concernant le harcèlement au travail offre-t-il une protection suffisante aux victimes à Madagascar ?

Plan Détaillé :

I. Les fondements juridiques

• A. Le cadre normatif du harcèlement

- L'adoption et la reconnaissance du harcèlement par le nouveau Code de 2024
- Code pénal : le harcèlement sexuel figure dans l'article 333 du Code pénal
- A côté, il y a également la loi n°2019-008 sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette loi qui reconnaît le cas de harcèlement sexuel basé sur le genre, prévoit de sanction pénale sévère à ce sujet
- Convention n°190 sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail : Une campagne de sensibilisation a été lancée depuis 2020 à Madagascar, en vue de la ratification de cette Convention.
- Madagascar a ratifié des conventions phares de l'OIT sur la sécurité et la santé au travail dont la Convention n°155 sur la sécurité et la santé au travail et la Convention n°187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail

• B. La qualification juridique du harcèlement

Le harcèlement sexuel (Art. 10 Code 2024)

- Définition : Conduite non souhaitée à nature sexuelle, création d'un environnement intimidant.
- Chantage sexuel (« Quid pro quo »).

Le harcèlement moral (Art. 12 Code 2024)

- Définition : Gestes, paroles, attitudes répétées ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail portant atteinte aux droits et à la dignité.
- Nouveauté Majeure Code 2024 : Consécration explicite du harcèlement moral (Art. 12) à côté du harcèlement sexuel (Art. 10). Auparavant, le code de 2003 était flou sur le moral.

II. Le régime de prévention et de sanction

• A. L'obligation de prévention de l'employeur (Art. 13 & 14)

- Obligation de mettre en place une procédure de signalement.
- Protection des témoins et dénonciateurs contre les représailles (Art. 15).
- Santé et sécurité au travail (SST)
- **B. La réparation et la sanction**
 - Droit à dommages-intérêts pour la victime (Art. 15).
 - Sanctions pénales : Art. 357 (renvoi au Code pénal pour le sexuel) et Art. 358 (prison et amende pour le moral).

THÈME 5 : Le Contrat à Durée Déterminée (CDD)

(Mise à jour Code 2024 : Articles 23 à 27. **Attention aux changements de durée.**)

Accroche : « L'exception est en passe de devenir la règle ». Cette formule, souvent employée pour décrire l'évolution du contrat de travail à durée déterminée (CDD). Si le CDD offre une flexibilité nécessaire, il doit rester l'exception face au CDI, norme de stabilité sociale.

Définition : Le Contrat à Durée Déterminée (CDD) est un contrat de travail dont le terme est fixé à l'avance par les parties ou lié à la réalisation d'un événement précis et temporaire.

Historique : À Madagascar, l'évolution du droit du travail est marquée par l'héritage de la période coloniale et les réformes successives post-indépendance. Le Code du travail de 1994, puis celui de 2003 (Loi n°2003-44), et plus récemment la loi n°2024-014 portant nouveau Code du travail, ont progressivement structuré le cadre juridique du CDD. Ces évolutions législatives s'inscrivent dans un contexte de profondes mutations politiques, sociales et économiques, visant à sécuriser l'emploi tout en s'adaptant aux réalités d'un marché du travail où le secteur informel prédomine.

Intérêt : La récente réforme du Code du travail malgache en 2024 et les débats persistants sur l'objectif de concilier flexibilité pour l'employeur et sécurité pour le salarié rendent cette analyse particulièrement pertinente.

Problématique : Comment le droit malgache encadre-t-il le recours au CDD pour éviter qu'il ne devienne un instrument de précarisation systématique des travailleurs ?

Plan Détaillé :

I. Un recours strictement encadré par la loi

- **A. Les cas de recours autorisés (Art. 24)**
 - Travaux n'entrant pas dans l'activité normale et permanente.
 - Ouvrage déterminé.
 - Surcroît extraordinaire ou travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

- **B. Le formalisme obligatoire (Art. 23)**

- L'écrit est obligatoire. À défaut, risque de requalification (Art. 27).

II. La limitation de la durée et la sanction des abus

- **A. Le plafonnement des durées (Art. 25 - NOUVEAU)**

- Durée minimale : 1 mois / Durée maximale : 2 ans.
- Renouvellement : 2 fois maximum.
- **Plafond absolu** : La durée totale (renouvellements compris) ne peut excéder **6 ans**.

- **B. La transformation en CDI (Art. 25 al. 3)**

- Automatique après 2 renouvellements successifs ou dépassement des durées.
- Requalification si les conditions de fond ne sont pas remplies (Art. 27).

THÈME 6 : Le Salaire

Accroche : « Tout travail mérite salaire », mais tout salaire permet-il de vivre ?

Définition : En droit du travail, le salaire est défini comme la contrepartie de la prestation de travail effectuée par le salarié pour le compte et sous la subordination de l'employeur. Il constitue un élément essentiel du contrat de travail. Le nouveau Code du Travail de 2024 précise que la rémunération comprend le salaire de base et tous les autres avantages payés en raison de l'emploi du travailleur.

Historique : L'histoire du salaire est celle d'une lente construction juridique visant à encadrer le pouvoir de l'employeur et à protéger le travailleur. Comme en témoignent les révisions périodiques du salaire minimum, qui a dû s'adapter aux réalités économiques locales.

Intérêt : La question du salaire dépasse la simple contrepartie juridique pour toucher à la dignité et au pouvoir d'achat.

Mise à jour Code 2024 : Titre III, Chapitre I (Art. 83 et suivants). Introduction du paiement digital (Art. 92).

Problématique : Entre liberté contractuelle et ordre public social, comment le droit du travail garantit-il le paiement effectif d'un salaire juste ?

Plan Détaillé :

I. La détermination du salaire : entre normes et négociations

- **A. Le respect du Salaire Minimum d'Embauche (SME) (Art. 85)**

- Fixé par décret après avis du CNT (Conseil National du Travail). C'est un plancher indérogeable.
- Principe « À travail égal, salaire égal » (Art. 83).

- **B. La liberté contractuelle encadrée**
 - Négociation au-dessus du SME.
 - Prise en compte de l'ancienneté et des capacités.

II. La protection du salaire : une créance alimentaire

- **A. Les modalités de paiement (Art. 91-95)**
 - Monnaie légale. Interdiction de payer en alcool.
 - **Nouveauté 2024 (Art. 92) :** Le paiement par voie digitale (mobile money, virement) est favorisé pour la sécurité.
 - Bulletin de paie obligatoire (Art. 95).
- **B. Les garanties contre les créanciers (Art. 97-98)**
 - Insaisissabilité partielle (quotité saisissable).
 - Privilège du salaire (payé en priorité en cas de faillite).

THÈME 7 : La suspension du contrat de travail (Mise à jour Code 2024 : Articles 31 à 34.)

Accroche : « Le contrat dort mais ne meurt pas ». La suspension permet de sauvegarder l'emploi face aux aléas de la vie (maladie, maternité, crise économique).

Définition : La suspension du contrat de travail se définit comme la situation dans laquelle les obligations principales du contrat, à savoir la fourniture d'une prestation de travail par le salarié et le versement d'une rémunération par l'employeur, sont temporairement interrompues sans que le contrat ne soit rompu.

Historique : Le concept de suspension du contrat de travail est une construction progressive du droit social. Initialement, toute inexécution du contrat, même indépendante de la volonté des parties, pouvait être une cause de rupture. C'est avec l'émergence d'une législation protectrice des salariés, notamment en matière d'accident du travail et de maternité, que l'idée d'une simple pause dans le contrat a fait son chemin.

Intérêt : Il met en lumière la flexibilité du contrat de travail et sa capacité à s'adapter à diverses situations, tout en soulevant des questions complexes sur le maintien des droits du salarié pendant cette période.

Problématique : Comment le régime de la suspension parvient-il à concilier la protection de l'emploi du salarié et les impératifs de gestion de l'entreprise ?

Plan Détaillé :

I. Les causes de suspension du contrat de travail

A. Les causes liées au salarié

- Maladie : maladie du travailleur nécessitant un arrêt de travail prolongé - limite de 6 mois (au-delà, rupture possible).
- Maladie de l'enfant (2 mois)
- Maladie du conjoint (15 jours)
- Maternité (Art. 143) : 14 semaines.
- Fonctions électives (durée du mandat).
- Participation à une compétition sportive
- Période d'instruction militaire
- Participation à une grève licite
- Réquisition d'emploi
- Détention préventive : durée 14 mois – réintégration ou licenciement en fonction de la décision au pénal.

B. Les causes liées à l'entreprise

Le chômage technique

Définition et durée (Art. 31.8)

- Interruption collective (cause économique, force motrice, pénurie).
- Durée limitée à **6 mois**.

Procédure et effets

- Consultation Inspection du travail : déclaration de chômage technique
- Possibilité pour le salarié de rompre sans préavis après 3 mois.
- Réintégration obligatoire ou licenciement économique à l'issue.

Le lock-out

La force majeure, c'est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, peut également être une cause de suspension du contrat dans les deux droits.

II. Les obligations des parties durant la suspension du contrat de travail

A. Les obligations durant la suspension

Du côté de l'employeur

L'indemnisation (Art. 32) : Indemnité de suspension à la charge de l'employeur (limitée au préavis, généralement 1 mois) pour maladie, participation à une compétition sportive, période d'instruction militaire

Interdiction de rompre le contrat de travail

Du côté du travailleur

Obligation de non concurrence, éviter les abus

B. Les obligations suspendues avec le contrat de travail

- Contrat synallagmatique : réciprocité des obligations
- Sont suspendus : la prestation de travail, le paiement du salaire

THÈME 8 : Les modifications du contrat de travail

Accroche : « Le contrat est la loi des parties », mais l'entreprise est un organisme vivant qui doit s'adapter. L'équilibre est fragile entre pouvoir de direction et intangibilité du contrat.

Définition : La modification du contrat de travail se définit comme un changement portant sur un de ses éléments essentiels, c'est-à-dire un élément jugé déterminant du consentement des parties au moment de la conclusion du contrat. Cette notion se distingue, du simple changement des conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne touche pas aux piliers de la relation contractuelle.

Historique : Le droit du travail a progressivement construit des remparts pour protéger le salarié, partie économiquement faible au contrat. La distinction entre la modification du contrat et le changement des conditions de travail est une création jurisprudentielle ; qui a été ensuite codifiée dans les lois qui se sont succédées. Et dernièrement, le nouveau Code du travail de 2024 (Loi n° 2024 – 014) marque une étape décisive en consacrant explicitement la notion de "clauses substantielles" du contrat, dont la modification unilatérale est proscrite.

Intérêt : Il met en lumière la confrontation entre le principe du consensualisme, pilier du droit des contrats, et le pouvoir de direction de l'employeur, concept fondamental du droit du travail.

Mise à jour Code 2024 : Article 29 (Clauses substantielles) et Article 47 (Motif économique).

Problématique : Dans quelle mesure l'employeur peut-il imposer des changements au salarié sans rompre le contrat de travail ?

Plan Détaillé :

I. La protection des éléments substantiels (Art. 29)

- **A. Le noyau dur du contrat**
 - Classification, rémunération, poste.
 - Interdiction de modification unilatérale *moins favorable*.
- **B. La sanction du refus**
 - Si l'employeur impose, la rupture lui est imputable (licenciement abusif ou prise d'acte).

II. Le régime spécifique des modifications économiques (Art. 47)

- **A. La procédure de notification**

- Écrit obligatoire. Délai de réflexion de 15 jours pour le salarié.
- **B. Les conséquences du silence ou du refus**
 - Le silence vaut acceptation (Art. 47.3).
 - Le refus entraîne la rupture imputable à l'employeur, mais aux conditions du licenciement économique (droits préservés).

THÈME 9 : Le Repos

Mise à jour Code 2024 : Titre III, Chapitre II. Articles 113 et suivants.

Accroche : « Le droit de paresser », pamphlet provocateur de Paul Lafargue en 1880, résonne singulièrement avec l'actualité d'un monde du travail en proie à la « fatigue décisionnelle » et au "burn-out". Si la paresse reste une provocation, le repos, lui, s'est imposé comme un droit fondamental, une conquête sociale majeure, pierre angulaire de la protection du travailleur. Loin d'être une simple interruption de l'activité productive, il est le garant de la santé physique et mentale du salarié, et paradoxalement, un facteur de productivité économique.

Définition : Le repos se définit comme toute période pendant laquelle le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette notion cadre englobe plusieurs temporalités sanctuarisées par le droit du travail : le repos quotidien, qui assure une coupure journalière minimale entre deux journées de travail ; le repos hebdomadaire, traditionnellement dominical, qui offre un jour de répit par semaine ; et les congés payés annuels, qui permettent une récupération prolongée.

Historique : L'histoire du droit au repos est celle d'une lutte progressive contre l'exploitation d'une main-d'œuvre corvéable à merci. En France, la révolution industrielle et ses conditions de travail exténuantes ont fait germer les premières revendications. À Madagascar, l'émergence d'un droit du travail est intrinsèquement liée à la période coloniale, où les premières réglementations visaient à encadrer le travail forcé avant de se structurer progressivement, influencées par le modèle français et les conventions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).

Intérêt : le sujet est d'actualité, renouvelé par les débats sur le droit à la déconnexion à l'ère du numérique, ainsi que par les récentes réformes, comme celle du Code du travail malgache en 2024, qui modernise la législation sociale du pays.

Problématique : Comment la loi organise-t-elle le droit au repos du salarié ?

Plan Détaillé :

I. Les congés payés : un droit fondamental

- **A. Acquisition et durée (Art. 125)**
 - 2,5 jours par mois de service effectif = **30 jours par an**.
 - Droit acquis après 12 mois de service (Art. 130).
- **B. Jouissance et allocation**

- Obligation de prendre une fraction de 15 jours.
- Allocation de congé (1/12 des salaires perçus).

II. Les repos périodiques obligatoires

- **A. Repos journalier et hebdomadaire (Art. 113-114)**
 - Journalier : Minimum 12 heures consécutives.
 - Hebdomadaire : Minimum 24 heures consécutives (principe du dimanche).
- **B. Jours fériés et ponts (Art. 115)**
 - Chômés et payés.
 - Si travaillé : paiement majoré.

THÈME 10 : L'Engagement à l'Essai

Mise à jour Code 2024 : Articles 52 à 57.

Accroche : « Toute entrée en fonction est un pari sur l'avenir, une rencontre entre une promesse de compétence et un espoir d'épanouissement. » Cette assertion illustre parfaitement l'essence de l'engagement à l'essai, cette période liminaire du contrat de travail où l'employeur et le salarié se jaugent mutuellement avant de sceller définitivement leur union professionnelle.

Définition : L'engagement à l'essai, ou plus communément la « période d'essai », est une phase initiale et transitoire du contrat de travail.

Intérêt : Loin d'être une simple formalité, la période d'essai est un mécanisme juridique cardinal, un sas de sécurité au cœur des relations de travail contemporaines.

Problématique : Comment concilier la précarité inhérente à la période d'essai avec la nécessité de sécuriser la relation de travail naissante ?

Plan Détaillé :

I. Un contrat conditionnel et formel

- **A. L'exigence de l'écrit (Art. 52)**
 - L'essai ne se présume pas. S'il n'est pas écrit, le contrat est définitif.
- **B. La durée encadrée (Art. 53)**
 - Fonction de la catégorie professionnelle.
 - Maximum absolu : **6 mois**, renouvelable une fois.

II. Un régime de rupture assoupli mais contrôlé

- **A. La liberté de rupture (Art. 55)**

- Essai non concluant : compétence du salarié, conditions de travail
- Pas de motivation exigée, pas d'indemnité de rupture, pas de procédure particulière
- Limite : abus
- **B. La suspension pendant l'essai (Art. 56)**
 - La maladie suspend l'essai (prolonge d'autant la période).

THÈME 11 : Le Délégué du Personnel

Mise à jour Code 2024 : Titre V, Chapitre II (Art. 215 et suivants).

Accroche : Trait d'union entre la direction et les salariés, le délégué du personnel est la sentinelle du droit social dans l'entreprise.

Définition : Le délégué du personnel est un représentant élu par les salariés, chargé de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise.

Intérêt : Le délégué du personnel est un acteur clé du dialogue social et de la prévention des conflits au sein de l'entreprise.

Problématique : Quel est l'équilibre entre les missions revendicatives du délégué et la protection statutaire nécessaire à son action ?

Plan Détaillé :

I. Le mandat : élection et attributions

- **A. Élection démocratique (Art. 215-218)**
 - Entreprises > 11 salariés. Mandat de 3 ans (Art. 216).
- **B. Missions (Art. 223)**
 - Présenter les réclamations. Saisir l'inspection du travail.
 - Avis sur les licenciements économiques.

II. Le statut protecteur : bouclier contre les représailles

- **A. Moyens d'action (Art. 224)**
 - Crédit d'heures (15h/mois). Liberté de déplacement.
- **B. Protection contre le licenciement (Art. 221)**
 - Autorisation **préalable** de l'Inspecteur du travail obligatoire.
 - Nullité du licenciement en cas de non-respect.

THÈME 12 : La Rupture du contrat de travail

Mise à jour Code 2024 : Titre II, Chapitre I, Section 3 (Art. 35 et suivants).

Accroche : « Le travail n'est pas seulement un gagne-pain, il est l'un des fondements de la dignité humaine », affirmait le Pape Jean-Paul II. Cette assertion souligne avec force l'importance cruciale de la relation de travail dans la vie d'un individu et, par extension, la gravité de sa cessation.

Définition : Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, l'employeur, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. La rupture de ce contrat est l'acte qui met fin à cette relation contractuelle.

Intérêt : La rupture du contrat de travail est un enjeu majeur, synonyme de précarité et d'incertitude pour le salarié. Économiquement, la législation sur la rupture influence directement la flexibilité du marché du travail et, par conséquent, l'attractivité d'un pays pour les investisseurs.

Problématique : Le nouveau code parvient-il à sécuriser la fin de la relation de travail tout en permettant la flexibilité nécessaire aux entreprises ?

Plan Détaillé :

I. Les modes de rupture

- **A. La volonté unilatérale**
 - Démission (Art. 43) : Libre mais avec préavis.
 - Licenciement (Art. 39) : Doit avoir un motif réel et sérieux.
- **B. La rupture négociée**
 - Accord de volontés (Art. 35.3). Transaction possible.

II. Le régime procédural et indemnitaire

- **A. La procédure de licenciement (Art. 42)**
 - Convocation, entretien, droit à la défense.
 - Notification écrite obligatoire.
- **B. Les droits du salarié (Art. 42 in fine & Art. 48)**
 - Préavis, Solde de tout compte, Certificat de travail.
 - Indemnité de licenciement (10 jours par an, max 6 mois de salaire) pour motif économique (Art 48).
 - Dommages-intérêts en cas de licenciement abusif (Art. 39).

THÈME 13 : Les Travailleurs Vulnérables

Mise à jour Code 2024 : Intègre les Travailleurs migrants (Art. 59), Handicapés (Art. 152), Enfants (Art. 147), Femmes (Art. 137).

Accroche : « La force d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible ». Le droit du travail malgache porte une attention particulière à ceux que leur condition ou leur statut fragilise.

Définition : Le terme « travailleur » désigne toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée. Quant à la « vulnérabilité », elle fait référence à l'incapacité d'une personne à se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, ou d'un état de grossesse.

Intérêt : Il réside dans la complexité d'articuler le droit commun du travail avec des régimes dérogatoires et protecteurs, soulevant des questions d'égalité et de non-discrimination.

Problématique : Comment le droit positif malgache adapte-t-il ses normes pour garantir une protection effective aux catégories de travailleurs les plus vulnérables ?

Plan Détaillé :

I. La protection liée à la personne

- **A. Femmes et Enfants**
 - Enfants : Age mini 15 ans (Art. 147). Interdiction travail de nuit < 18 ans.
 - Femmes : Protection maternité (14 semaines, Art. 143), interdiction licenciement grossesse (Art. 140).
- **B. Personnes en situation de handicap (Art. 152-156)**
 - Droit à l'aménagement du poste.
 - Non-discrimination et mesures incitatives pour l'embauche.

II. La protection liée au statut : les migrants

- **A. Le travailleur migrant (Art. 59)**
 - Définition large (émigré/immigré).
 - Égalité de traitement (Art. 59 al. 3).
- **B. Contrôle administratif (Art. 60-61)**
 - Visa préalable du contrat par le Ministère.
 - Lutte contre la traite et les abus des agences de placement.

THÈME 14 : La durée du travail

Accroche : « Le temps de travail n'est plus un lieu, c'est une mesure. » Si cette affirmation résume la modernité, le droit malgache est longtemps resté figé sur une conception industrielle du temps : l'unité de temps et de lieu.

Définition : Selon l'**article 108 du nouveau Code du travail**, la durée du travail s'entend du « temps de travail effectif », excluant les temps d'habillage et de restauration. C'est le temps de la subordination juridique immédiate.

Historique et intérêt : Le droit malgache a évolué d'une logique purement protectrice (Code de 1995 et 2003) vers une logique de « flexisécurité ». Là où le Code de 2003 peinait à encadrer le secteur tertiaire moderne (BPO, call centers), le Code de 2024 légalise des pratiques jusqu'alors informelles.

Problématique : Dans quelle mesure la Loi n° 2024-014 parvient-elle à moderniser la flexibilité de la durée du travail sans dénaturer la protection de l'ordre public social ?

Plan détaillé : Nous analyserons que le nouveau Code préserve le socle fondamental de la durée légale et des repos (I), tout en intégrant une flexibilité inédite par la diversification des modes d'organisation du temps (II).

I – La préservation du socle protecteur : durée légale et repos sanctuarisés

L'objectif est de montrer que malgré la modernité, les acquis sociaux fondamentaux ne sont pas bradés.

A. La permanence du principe des 40 heures et du « travail effectif »

1. **Le dogme des 40 heures (Art. 109) :** Le législateur maintient la durée légale à **40 heures par semaine** ou **173,33 heures par mois** pour les établissements non agricoles. Pour l'agriculture, le plafond est annualisé à **2200 heures/an**. C'est une norme d'ordre public.
2. **La clarification du travail effectif (Art. 108) :** Le Code tranche une vieille querelle jurisprudentielle : le temps d'habillage/déshabillage et la restauration sont exclus du temps de travail effectif. Cela sécurise les employeurs (notamment en Zone Franche) contre des réclamations abusives, tout en clarifiant la rémunération pour le salarié.

B. La protection physiologique : repos et limitations impératives

1. **L'impératif des repos (Art. 113 & 114) :** Le Code impose un repos journalier de **12 heures** minimum et un repos hebdomadaire de **24 heures consécutives** (principe dominical).
2. **La protection renforcée des vulnérables (Art. 149 & 146) :**
 - Les mineurs (<18 ans) sont strictement limités à 40h/semaine et 8h/jour, sans possibilité d'heures supplémentaires ni de travail de nuit (**Art. 149**).
 - Les femmes enceintes/allaitantes bénéficient d'interdictions de travail de nuit sous certaines conditions (**Art. 146**).

Transition : Si le cadre horaire classique demeure rigide, le Code de 2024 innove radicalement sur la manière dont ce temps peut être organisé.

II – L'adaptation pragmatique : flexibilité spatio-temporelle et nouvelles formes d'emploi

L'objectif est de montrer l'apport spécifique du texte de 2024 face aux réalités économiques modernes (Call centers, TIC, travail à distance).

A. La révolution du Télétravail : la dissociation du temps et du lieu (Art. 70-74)

1. **L'institutionnalisation (Art. 70) :** Le télétravail sort du vide juridique. Il est défini comme l'usage des TIC hors des locaux de l'employeur. Il peut être régulier ou ponctuel (circonstances exceptionnelles comme les épidémies, cf. **Art. 74**, héritage du COVID-19).
2. **Le contrôle du temps et le droit à la déconnexion (Art. 72) :** L'accord de télétravail doit fixer les « plages horaires » durant lesquelles le salarié peut être contacté. *Analyse juridique :* C'est la reconnaissance implicite du droit à la déconnexion. Le temps de travail du télétravailleur doit correspondre à la charge de travail habituelle (**Art. 73**).

B. La modulation du temps : temps partiel et équivalences

1. **Le régime du temps partiel (Art. 64) :** Le Code sécurise le statut du travailleur à temps partiel (durée inférieure à la légale). Il garantit une égalité de traitement *pro rata temporis* (salaire, congés). C'est un outil de flexibilité pour l'employeur et d'accès à l'emploi pour certaines catégories.
2. **Les heures d'équivalence (Art. 112) :** Le texte maintient le système des équivalences (heures de présence > heures payées) pour les postes à caractère intermittent (ex: gardiennage). Toutefois, ces équivalences doivent être fixées par Décret, évitant ainsi l'arbitraire patronal.

